



PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR

Status Terakreditasi "Unggul" SK BAN PT Nomor : 925/SK/BAN-PT/Ak.KP/D/III/2024Tgl. 19 Maret 2024

Jl. Laksamana Malahayati / Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur. ☎ dan Fax. (021) 86612658

Nomor : 638/Q.1/PPs-UB/S3/IX/2025

Lampiran : -

Perihal : *Undangan Sidang Disertasi Terbuka / Promosi Doktor Ilmu Hukum*
Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur

- | | |
|--|--|
| 1. Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc | (Rektor/Ketua Sidang) |
| 2. Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH., MM | (Direktur/Sekretaris/Promotor/Anggota Penguji) |
| 3. Dr. KMS Herman, SH, M.H, M.Si | (Ko. Promotor/Anggota Penguji) |
| 4. Dr. H. Boy Nurdin, SH, MH | (Anggota Penguji) |
| 5. Dr. Amri P. Sihotang, SS., SH., M.Hum | (Anggota Penguji) |
| 6. Prof. Dr. Suparji Ahmad, SH, MH | (Penguji Luar Institusi/ Universitas Al Azhar Indonesia) |

Dalam rangka pelaksanaan Sidang Disertasi Terbuka / Promosi Doktor Ilmu Hukum mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur Jakarta yaitu :

Nama Mahasiswa	: Hugo Simon Franata
Nomor Induk Mahasiswa	: 22730464
Judul Disertasi	: Rekonstruksi Pengaturan Pembuktian <i>Scientific Crime Investigation</i> Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Memberikan Kepastian Hukum Yang Berkeadilan

Sidang Disertasi Terbuka / Promosi Doktor Ilmu Hukum dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal	: Senin, 15 September 2025
Pukul	: 08.30 WIB s/d Selesai
Tempat	: Kampus A Universitas Borobudur Aula Sidang Gedung D Lt. 8 Jalan Laksamana Malahayati (Kali Malang) No.1 Jakarta Timur.

Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan untuk menjadi penguji pada Sidang Disertasi Terbuka / Promosi Doktor Ilmu Hukum tersebut. Demikianlah permohonan ini diajukan dan atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Jakarta, 9 September 2025
Program Pascasarjana



Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH., MM

Tembusan Yth;

1. Ketua Yayasan Pendidikan Borobudur
2. Rektor Universitas Borobudur
3. Sdri. Hugo Simon Franata
4. Arsip



PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM

UNIVERSITAS BOROBUDUR

Status Terakreditasi "Unggul" SK BAN PT Nomor : 925/SK/BAN-PT/Ak.KP/D/III/2024Tgl. 19 Maret 2024

Jl. Laksamana Malahayati / Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur. ☎ dan Fax. (021) 86612658

Nomor : 641/Q.1/PPs-UB/S3/IX/2025

Lampiran : -

Perihal : *Undangan Sidang Disertasi Terbuka / Promosi Doktor Ilmu Hukum
Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur*

- | | |
|--|--|
| 1. Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc | (Rektor/Ketua Sidang) |
| 2. Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH., MM | (Direktur/Sekretaris/Anggota Penguji) |
| 3. Dr. Abdullah Sulaiman, S.H., M.H | (Promotor/Anggota Penguji) |
| 4. Dr. Azis Budianto, SH, MS | (Ko. Promotor/Anggota Penguji) |
| 5. Dr. Boy Nurdin, SH, MH | (Anggota Penguji) |
| 6. Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, SH, MH | (Penguji Luar Institusi/ Universitas Muhammadiyah Jakarta) |

Dalam rangka pelaksanaan Sidang Disertasi Terbuka / Promosi Doktor Ilmu Hukum mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur Jakarta yaitu :

Nama Mahasiswa : Deby Mardiana
Nomor Induk Mahasiswa : 23730573
Judul Disertasi : Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Badan Usaha Dalam Penerapan Sanksi Denda Mewujudkan Harmonisasi Peraturan Pajak Yang Berkeadilan

Sidang Disertasi Terbuka / Promosi Doktor Ilmu Hukum dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 16 September 2025
Pukul : 10.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Kampus A Universitas Borobudur Aula Sidang
Gedung D Lt. 8 Jalan Laksamana Malahayati
(Kali Malang) No.1 Jakarta Timur.

Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan untuk menjadi penguji pada Sidang Disertasi Terbuka / Promosi Doktor Ilmu Hukum tersebut. Demikianlah permohonan ini diajukan dan atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Jakarta, 9 September 2025

Program Pascasarjana

Direktur



Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH., MM

Tembusan Yth;

1. Ketua Yayasan Pendidikan Borobudur
2. Rektor Universitas Borobudur
3. Sdri. Deby Mardiana
4. Arsip



PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM (S-3)

UNIVERSITAS BOROBUDUR

Status Terakreditasi "Unggul" SK BAN PT Nomor : 925/SK/BAN-PT/Ak.KP/D/III/2024Tgl. 19 Maret 2024

Jl. Raya Kalimalang / Laksamana Malahayati No. 1 Jakarta Timur. ■ dan Fax. (021) 86612658

Nomor : 654/Q.1/PPs-UB/S3/IX/2025

Lampiran : -

Perihal : *Undangan Promosi Sidang Terbuka Disertasi
Program Doktor Ilmu Hukum*

- | | |
|--|---|
| 1. Prof. Ir. Bambang Bernanthos, MSc | (Rektor/Ketua Sidang) |
| 2. Prof. Dr. Faisal Santiago, SH.,MM | (Direktur/Sekretaris/Promotor/Anggota Penguji) |
| 3. Dr. Tina Amelia, SH, MH | (Ko-Promotor/Anggota Penguji) |
| 4. Dr. Boy Nurdin, SH, MH | (Anggota Penguji) |
| 5. Dr. Sukmareni, SH, MH | (Anggota Penguji) |
| 6. Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH, MH | (Penguji Luar Institusi/Universitas Muhammadiyah Jakarta) |

Dalam rangka pelaksanaan Ujian Terbuka Disertasi Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur Jakarta yaitu:

Nama Mahasiswa	: Hasan Basri
Nomor Induk Mahasiswa	: 23730569
Judul Disertasi	: Reorientasi Peran Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS) Dalam Tata Pemerintahan Indonesia Yang Berkemanfaatan

Ujian Terbuka dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal	: Kamis, 25 September 2025
Pukul	: 08.30 – 10.00
Tempat	: Kampus A Universitas Borobudur Gedung D. Lantai VIII Jalan Laksamana Malahayati No. 1, Jakarta Timur.

Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan untuk menjadi penguji pada Sidang Ujian Terbuka Disertasi tersebut. Demikianlah permohonan ini diajukan dan atas perkenaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Jakarta, 10 September 2025

Program Pascasarjana

Direktur,



Prof. Dr. Faisal Santiago, SH.,MM

Tembusan YTH.

1. Ketua Yayasan Pendidikan Borobudur
2. Rektor Universitas Borobudur
3. Sdr. Hasan Basri
4. Arsip



PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM (S-3)

UNIVERSITAS BOROBUDUR

Status Terakreditasi "Unggul" SK BAN PT Nomor : 925/SK/BAN-PT/Ak.KP/D/III/2024Tgl. 19 Maret 2024

Jl. Raya Kalimalang / Laksamana Malahayati No. 1 Jakarta Timur. ■ dan Fax. (021) 86612658

Nomor : 663/Q.1/PPs-UB/S3/IX/2025

Lampiran : -

Perihal : *Undangan Promosi Sidang Terbuka Disertasi
Program Doktor Ilmu Hukum*

- | | |
|---|--|
| 1. Prof. Ir. H. Bambang Bernanthos, M.Sc | (Rektor/Ketua Sidang) |
| 2. Prof. Dr. Faisal Santiago, SH.,MM | (Direktur/Sekretaris/Promotor/Anggota Penguji) |
| 3. Dr. Ahmad Redi, SH, MH, MSi | (Ko-Promotor/Anggota Penguji) |
| ④ Dr. Boy Nurdin, SH, MH | (Anggota Penguji) |
| 5. Dr. dr. Yeni Nuraeni, S.H., M.H., MMRS | (Anggota Penguji) |
| 6. Prof. Dr. Henny Nuraeni, SH, MH | (Penguji Luar Institusi/Universitas Djuanda Bogor) |

Dalam rangka pelaksanaan Ujian Terbuka Disertasi Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur Jakarta yaitu:

Nama Mahasiswa	: Agung Imam Santoso
Nomor Induk Mahasiswa	: 23730589
Judul Disertasi	: Konstruksi Kebijakan Hukum pidana dalam penanganan Illegal Fishing Oleh Korporasi Asing Yang Berkeadilan

Ujian Terbuka dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal	: Selasa, 30 September 2025
Pukul	: 10.30 – 12.00
Tempat	: Kampus A Universitas Borobudur Gedung D. Lantai VIII Jalan Laksamana Malahayati No. 1, Jakarta Timur.

Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan untuk menjadi penguji pada Sidang Ujian Terbuka Disertasi tersebut. Demikianlah permohonan ini diajukan dan atas perkenaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Jakarta, 17 September 2025

Program Pascasarjana

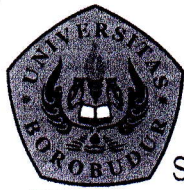
Direktur,



Prof. Dr. Faisal Santiago, SH.,MM

Tembusan YTH.

1. Ketua Yayasan Pendidikan Borobudur
2. Rektor Universitas Borobudur
3. Sdr. Agung Imam Santoso
4. Arsip



PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM (S-3)

UNIVERSITAS BOROBUDUR

Status Terakreditasi "Unggul" SK BAN PT Nomor : 925/SK/BAN-PT/Ak.KP/D/III/2024Tgl. 19 Maret 2024

Jl. Raya Kalimalang / Laksamana Malahayati No. 1 Jakarta Timur. ☎ dan Fax. (021) 86612658

Nomor : 673/Q.1/PPs-UB/S3/IX/2025

Lampiran : -

Perihal : *Undangan Promosi Sidang Terbuka Disertasi
Program Doktor Ilmu Hukum*

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Prof. Ir. Bambang Bernanthos, MSc | (Rektor/Ketua Sidang) |
| 2. Prof. Dr. Faisal Santiago, SH.,MM | (Direktur/Sekretaris/ Promotor/Anggota Penguji) |
| 3. Dr. Azis Budianto, SH, MS | (Ko-Promotor/Anggota Penguji) |
| ④ Dr. Boy Nurdin, S.H., M.H | (Anggota Penguji) |
| 5. Dr. Muhammad Junaidi, SH, MH | (Anggota Penguji) |
| 6. Prof. Dr. Suparji Ahmad, SH, MH | (Penguji Luar Institusi/Universitas
Al Azhar Indonesia) |

Dalam rangka pelaksanaan Ujian Terbuka Disertasi Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur Jakarta yaitu:

Nama Mahasiswa	: Dany Rimawan
Nomor Induk Mahasiswa	: 20730362
Judul Disertasi	: Rekonstruksi Hukum Pemberian Kompensasi Ganti Rugi Terhadap Korban Penetapan Tersangka Tindak Pidana Terbukti Tidak Bersalah Yang Berkeadilan

Ujian Terbuka dilaksanakan pada:

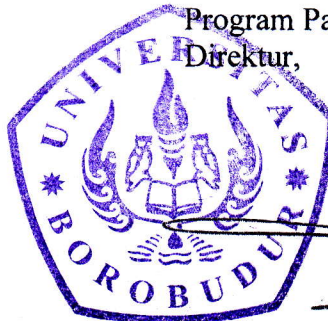
Hari/Tanggal	: Senin, 6 Oktober 2025
Pukul	: 8.30 – 10.00
Tempat	: Kampus A Universitas Borobudur Gedung D. Lantai VIII Jalan Laksamana Malahayati No. 1, Jakarta Timur.

Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan untuk menjadi penguji pada Sidang Ujian Terbuka Disertasi tersebut. Demikianlah permohonan ini diajukan dan atas perkenaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Jakarta, 26 September 2025

Program Pascasarjana

Direktur,



Prof. Dr. Faisal Santiago, SH.,MM

Tembusan YTH.

1. Ketua Yayasan Pendidikan Borobudur
2. Rektor Universitas Borobudur
3. Sdri. Dany Rimawan
4. Arain

REKONSTRUKSI PELECAKUTAN PENYAKSIAN
ATAS TUNTUTAN KIMIA INVESTIGASI DALAM TUNTUTAN
TIDAK KEPUNYAHAN YANG MENYEBABKAN KEMEROSOTAN
HUKUM YANG BERKUALITAS

A L S T R A S I

Dibuat dan diserahkan oleh penyusun
Menyelesaikan Tugas Akhir dalam Rumpun (B3)
Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia



Disusun oleh:

Roni Hiron Prasanto

002110170460

PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM DOCTERAL JUDICIAL SCIENCE
UNIVERSITAS INDONESIA
JAKARTA, 2013

**REKONSTRUKSI PENGATURAN PEMBUKTIAN
SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION DALAM TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN YANG MEMBERIKAN KEPASTIAN
HUKUM YANG BERKEADILAN**

DISERTASI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum (S3)
Program Pascasarjana Universitas Borobudur



Oleh :

Hugo Simon Franata
NIM : 22730464

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA, 2025**



LEMBAR PERSETUJUAN
PANITIA PENILAI NASKAH DISERTASI
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR

Dengan ini Panitia Penilai Naskah Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Borobudur menyetujui naskah Disertasi sesuai judul yang tercantum pada halaman judul untuk diuji pada :

Nama

Tanda Tangan

Prof. Ir. H. Bambang Bernanthos, M.Sc
Rektor Universitas Borobudur

Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH. MM
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Borobudur



**LEMBAR PENGESAHAN
KOMISI PEMBIMBING DISERTASI
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

**Judul : REKONSTRUKSI PENGATURAN PEMBUKTIAN
SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION DALAM TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN YANG MEMBERIKAN
KEPASTIAN HUKUM YANG BERKEADILAN**

Disusun Oleh Mahasiswa

Nama : Hugo Simon Franata

NIM : 22730464

Program Studi : Doktor Ilmu Hukum

Tanda tangan

Tanggal

Prof. Dr. H. Faisal Santiago, S.H. M.M

Promotor


5/8

Dr. KMS Herman, SH. M.H. M.Si

Ko. Promotor


12/8 2025

Mengetahui

Prof. Dr. H. Faisal Santiago, S.H. M.M

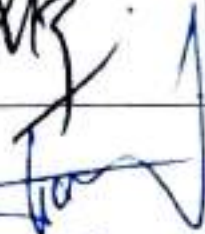
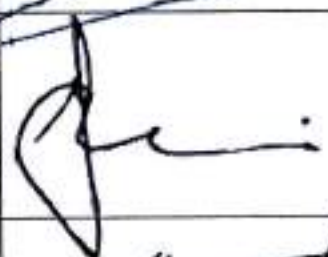
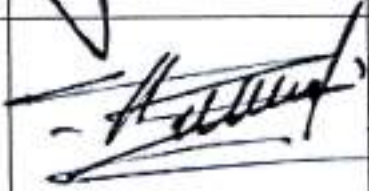
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum





**LEMBAR PERSETUJUAN
PERBAIKAN DISERTASI TERTUTUP
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Hugo Simon Franata
NIM : 22730464

NO	PENGUJI	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Prof. Ir. H. Bambang Bernanthos, M.Sc		6/8/25
2.	Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH, MM		5/8/25
3.	Prof. Dr. Suparji Ahmad, SH, MH.		7/8/25
4.	Dr. H. Boy Nurdin, SH, MH		7/8/2025
5.	Dr. Amri P. Sihotang, SS., SH., M.Hum		
6.	Dr. KMS Herman, SH, M.H, M.Si		12/8/2025

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Hugo Simon Franata, lahir di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 28 Agustus 1979, anak ke 2 (Dua) dari Marsuid (Ayah) dan Yeni (Ibu). Istri bernama Mega Nuraini. Kami Memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Shella Agitha Putri, Brandon Ghibran Franata dan Bryan Azril Rakhshan Franata.

Penulis bersekolah dasar di SDN VIII Poris Plawad di Tangerang lulus tahun 1992, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP Panca Karya di Tangerang lulus tahun 1995 dan Sekolah Menengah Atas di SMA Yupentex 1 di Tangerang lulus tahun 1998. Tahun 2003 penulis menyelesaikan gelar S1 di Fakultas Teknik Universitas Harapan Medan kemudian kuliah kembali gelar S1 di Fakultas Hukum Universitas Azzahra lulus tahun 2008, dan melanjutkan pendidikan S2 Magister Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Lulus Tahun 2016 di Jakarta.

Penulis mengawali karir di kantor hukum Hugo Franata & Partner sebagai managing Partner dan Advokat dari 2008 sampai dengan saat ini. Terpilih Menjadi Ketua Dpc Peradi Tangerang Raya masa bakti 2022 sampai dengan 2026 Semenjak agustus 2024 terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Tangerang dan menjadi Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Tangerang masa bakti 2024 sampai dengan 2029.

Beberapa karya ilmiah yang pernah dipublikasikan antara lain, yang pertama dengan judul "*Juridical Analysis Of The Application Of Restorative Justice In Corruption In Indonesia* di publis pada *Journal Of World Science Volume 2 No. 4 April 2023*. P-ISSN: 2828-8726 E-ISSN: 2828-9307 dengan link <https://jws.rivierapublishing.id/index.php/jws>. yang kedua dengan Judul *Criminalization of Corruption in Public Services in Government Institutions*. Dipublis pada *Journal of World Science Vol. 4 No. 6 (2025)*: <https://doi.org/10.58344/jws.v4i6.1431>

ABSTRAK

Hugo Simon Franata Soedirjo dengan judul **"REKONSTRUKSI PENGATURAN PEMBUKTIAN *SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION* DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNYUAN YANG MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM YANG BERKEADILAN"**, dibawah bimbingan Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH, MM selaku Promotor, dan Dr. H. KMS Herman, SH, MH, M.Si selaku Ko Promotor.

Kompleksitas kejahatan seringkali membuat aparat penegak hukum kesulitan dalam pencarian dan mengumpulkan bukti. Dalam sejumlah kasus, penanganan peristiwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan pihak kepolisian di Indonesia menjadi sorotan masyarakat dan para ahli hukum maupun para ilmuwan dengan latar belakang kriminologi, psikologi maupun ilmu kedokteran forensik, yang disebabkan proses pembuktian tidak dilakukan melalui investigasi tindak pidana secara ilmiah (*Scientific Crime Investigation*). Akibatnya muncul berbagai spekulasi dan dugaan penyebab kematian yang berbeda-beda yang berimplikasi pada keraguan atas hasil penyelidikan dan penyidikan perkara pembunuhan serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Di sisi lain, terdapat sejumlah kasus yang tidak berhasil diungkap karena sejak awal tidak menggunakan *Scientific Crime Investigation*. Padahal, Penyidikan berbasis metode ilmiah (*Scientific Crime Investigation*) sangat berharga dalam membangun elemen kunci dari suatu kejahatan, dengan mengidentifikasi keadaan dan orang-orang yang berada di TKP serta memiliki kekuatan yang meyakinkan dibandingkan dengan jenis bukti lainnya dan dengan adanya bukti forensik memunculkan tingkat keyakinan bagi hakim yang jauh lebih tinggi. Permasalahannya adalah (1) Bagaimana kedudukan mengenai *Scientific Crime Investigation* dalam pembuktian tindak pidana khususnya tindak pidana pembunuhan menurut peraturan perundang-undangan? (2) Mengapa diperlukan rekonstruksi kedudukan *Scientific Crime Investigation* dalam Pembuktian tindak pidana khususnya tindak pidana pembunuhan?(3) Bagaimana rekonstruksi yang tepat mengenai Pembuktian *Scientific Crime Investigation* dalam tindak pidana khususnya tindak pidana pembunuhan berbasis kepastian hukum yang berkeadilan? Penelitian ini merupakan penelitian doctrinal atau normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan paradigma konstruktivisme.

Hasil temuan penelitian menunjukkan sejumlah kelemahan (1) Kedudukan *scientific crime investigation* merupakan instrumen penting dalam proses pencarian dan pengumpulan bukti pada tahap penyidikan dan pembuktian pidana namun kedudukannya diatur dalam peraturan teknis dan bersifat bantuan teknis, yang dalam penerapannya bergantung subjektivitas aparat penegak hukum. (2) Dasar diperlukannya rekonstruksi regulasi *scientific crime investigation* dalam pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan terdapat ketidakjelasan dalam sejumlah rumusan regulasi dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) terkait proses pencarian dan bukti karena bersifat tidak wajib bergantung pada subjektivitas dalam proses pencarian dan pengumpulan bukti sehingga berdampak pada penegakan hukum yang tidak optimal sehingga diperlukan rekonstruksi. (3) Konsep ideal rekonstruksi regulasi *scientific crime investigation* berdasarkan kepastian hukum yang berkeadilan dengan merevisi sejumlah rumusan dalam KUHAP serta mengatur penempatan regulasi *scientific crime investigation* pada hierarki peraturan setingkat undang-undang yakni dalam KUHAP sebagai pedoman utama mengatur hukum acara pidana dengan menjelaskan filosofi dan konsepsi penerapan *scientific crime investigation* termasuk perluasan jangkauan penerapan *scientific crime investigation*.

Kata Kunci: Rekonstruksi hukum, Pembuktian berbasis SCI, Kepastian Hukum yang Berkeadilan.

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK BADAN
USAHA DALAM PENERAPAN SANKSI DENDA
MEWUJUDKAN HARMONISASI PERATURAN PAJAK YANG
BERKEADILAN**

DISERTASI

Diajukan Untuk Menuhi Salah Satu Syarat
Menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum (S3)
Program Pascasarjana Universitas Borobudur



Oleh:
Deby Mardina
NIM: 23730573

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA, 2025**



**LEMBAR PERSETUJUAN
PANITIA PENILAI NASKAH DISERTASI
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Dengan ini Panitia Penilai Naskah Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum,
Program Pascasarjana Universitas Borobudur menyetujui naskah Disertasi sesuai
judul yang tercantum pada halaman judul untuk diuji pada :

Nama

Tanda Tangan

Prof. Ir. H. Bambang Bernanthos, M.Sc
Rektor Universitas Borobudur

Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH. MM
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Borobudur



**LEMBAR PERSETUJUAN
KOMISI PEMBIMBING DISERTASI
PROGRAM ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK
BADAN USAHA DALAM PENERAPAN SANKSI
DENDA MEWUJUDKAN HARMONISASI
PERATURAN PAJAK YANG BERKEADILAN.**

Disusun Oleh Mahasiswa

Nama : **Deby Mardina**

NIM : **23730573**

Program Studi : **Program Doktor Ilmu Hukum**

Prof.Dr.Abdullah SulaimanSH.MH
Promotor

Tanda Tangan

Tanggal

**20
8 2025**

Dr. Azis Budianto, SH. MS
Ko. Promotor

**20
8 2025**



**PERSETUJUAN PERBAIKAN
SIDANG DISERTASI TERTUTUP
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Nama: Deby Mardina
NIM: 23730573

No.	Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Prof. Ir. H. Bambang Bernanthos, M.Sc		4/8 25
2.	Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH, MM		5/8 25
3.	Prof. Dr. Abdullah Sulaiman, SH, MH		20/8 2025
4.	Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, SH, MM		8/8 - 2025
5.	Dr. Boy Nurdin SH, MH		6/8 - 2025
6.	Dr. Azis Budianto, SH, MS		05/08 2025

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Deby Mardina, S.I.Kom.,S.H.,M.H., adalah penulis Disertasi.Lahir di Jakarta, pada 8 April 1980,lahir dari pasangan suami istri,H.Muhammad Mardjawan dan Hj.Hamidah.Penulis telah Menikah dan memiliki satu putra.Menyelesaikan pendidikan di sekolah Dasar (SD) Negeri 03 Jakarta Selatan ditahun 1992,Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Depok ditahun 1995, Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 Depok ditahun 1998.Menempuh Pendidikan di Sekolah Tinggi Komunikasi Interstudi di tahun 2002,tahun 2011 menempuh Pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Borobudur,dan tahun 2019 meraih gelar Magister Hukum (MH) dari Universitas Borodudur. Saat ini ia tengah menyelesaikan studi Pendidikan sarjana Psikologi (S1) dan Doktor Ilmu Hukum (S3) di Universitas Borobudur.

Deby Mardina merupakan seorang Advokat dan Pengusaha dibidang *Oil and Gas Companies* semenjak tahun 2007 hingga saat ini sebagai Direktur utama PT.Jasmine Ratu Oil dan di tahun 2021 memiliki kantor Hukum DebyMardina&CO *Counsellor Attorney at law* sebagai *managing partner*.Sejak tahun 2018 aktif sebagai anggota praktisi pengacara pajak pada Perkumpulan Pengacara Pajak Dan Kuasa Hukum Pengadilan Pajak Indonesia (PKPPI).

Deby Mardina aktif dalam bidang akademik,telah menulis berbagai jurnal ilmiah telah dipublikasi,di antaranya "*Aplication Of Criminal Sanction For Narcotics User From The Narcotics Law*", "*Legal Review Of Land Inheritance In ThePerpective Of Islamic Law Compilation Implimentation Of Article 178 Paragraph 2 Of The Islamic Law Compilation*", "*Penerapan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Penerbitan Bilyet Giro Kosong*", Karya-karya ilmiahnya menunjukkan kepeduliannya terhadap pengembangan hukum dan penegakan keadilan di Indonesia.

ABSTRAK

Disertasi **Deby Mardina**, Nim **23730573**, judul **Disertasi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK BADAN USAHA DALAM PENERAPAN SANKSI DENDA MEWUJUDKAN HARMONISASI PERATURAN PAJAK YANG BERKEADILAN**, Dibawah bimbingan Prof. Dr. Abdullah Sulaiman, SH.MH., selaku Promotor dan Dr. Azis Budianto, SH.MH., selaku Ko.Promotor.

Pertama Tujuan Penulisan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana penjara dan denda berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf c, d dan i UU No. 7 Tahun 2021, Merumuskan model perlindungan hukum yang adil dan proporsional sesuai dengan prinsip keadilan,

Kedua Rumusan masalah (1) bagaimana penerapan sanksi denda berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf c, d, dan i UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam praktik penegakan hukum perpajakan di Indonesia; (2) mengapa diperlukan perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam menghadapi dugaan tindak pidana pajak; dan (3) bagaimana merumuskan model perlindungan hukum yang berkeadilan dalam penerapan sanksi denda.

Ketiga Metode Penelitian Digunakan Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris, *Teori* yang digunakan meliputi Teori Keadilan sebagai grand theory, Teori Perlindungan Hukum dan Teori Kepastian Hukum sebagai middle theory, serta Teori Penegakan Hukum sebagai applied theory.

Keempat Ringkasan Hasil, Sistem perpajakan Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam memberikan perlindungan hukum bagi wajib pajak, terutama dalam penerapan sanksi pidana denda berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf c, d, dan i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ketentuan yang semestinya berfungsi sebagai ultimum remedium dalam penegakan hukum pajak sering digunakan sebagai primum remedium, berpotensi menimbulkan kriminalisasi administratif meskipun kesalahan yang dilakukan tidak disertai niat jahat (*mens rea*).

Kelima Kesimpulan Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap wajib pajak belum optimal, baik secara preventif maupun represif. Mekanisme administratif kerap tidak dimaksimalkan, berimplikasi pada ketimpangan hukum. *Saran* Penelitian ini merekomendasikan reformulasi pendekatan hukum perpajakan melalui model perlindungan hukum, dan pemisahan yang jelas antara pelanggaran administratif dan pidana.

Kata kunci: perlindungan hukum, wajib pajak, sanksi pidana, hukum perpajakan

**RESTRUKTURISASI PERAN LEMBAGA KETAHANAN
NASIONAL (LEMHANNAS) DALAM TATA PEMERINTAHAN
INDONESIA YANG BERKEMANFAATAN**

DISERTASI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum (S3)
Program Pascasarjana Universitas Borobudur



Oleh :

Hasan Basri

NIM : 23730569

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA, 2025**



LEMBAR PERSETUJUAN
PANITIA PENILAI NASKAH DISERTASI
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR

Dengan ini Panitia Penilai Naskah Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Borobudur menyetujui naskah Disertasi sesuai judul yang tercantum pada halaman judul untuk diuji pada :

Nama

Tanda Tangan

Prof. Ir. H. Bambang Bernanthos, M.Sc
Rektor Universitas Borobudur

Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH. MM
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Borobudur



**LEMBAR PERSETUJUAN
KOMISI PEMBIMBING DISERTASI
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

**JUDUL : RESTRUKTURISASI PERAN LEMBAGA KETAHANAN
NASIONAL (LEMHANNAS) DALAM TATA
PEMERINTAHAN INDONESIA YANG
BERKEMANFAATAN**

Disusun Oleh Mahasiswa

N a m a : Hasan Basri

NIM : 23730569

Program Studi : Program Doktor Ilmu Hukum

Tanda Tangan

Tanggal

Prof. Dr. H. Faisal Santiago, S.H., M.M.
Promotor

30/25
/P

Dr. Tina Amelia, S.H., M.H.
Ko. Promotor

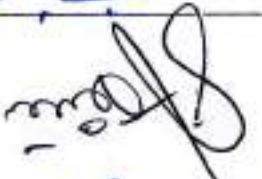
30/25
/8



**LEMBAR PERSETUJUAN
PERBAIKAN DISERTASI TERTUTUP
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Hasan Basri

NIM : 23730569

No	Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, Ms		21/08/25
2.	Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M		30/8/25
3.	Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H		30/8/25
4.	Dr. Boy Nurdin, S.H., M.H		30/8/25
5.	Dr, Sukmarenl, S.H., M.H		30/8/25
6.	Dr. Tina Amelia, S.H., M.H., M.M		30/8/25

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Hasan Basri lahir di Gerung, Lombok Barat, pada tanggal 10 Juni 1980. Ia mempunyai karir sebagai anggota POLRI. Hasan Putra dari Almarhum Bapak H. Redowan, S.H dan Ibu HJ. Mahnep. Istri bernama Yupiana, S.H dan dikaruniai 4 anak yang bernama Kheiza Yuha Pratama Basri, Kenzo Yasa Prasatya Basri, Qucna Mecca Princess Basri dan Kazuo Yupha Prawira Basri. Pendidikan dasarnya dimulai di SDN 1 Gerung, Lombok Barat, yang diselesaikan pada tahun 1991, kemudian dilanjutkan ke SMP Negeri 1 Lombok Barat dan lulus pada tahun 1995. Pendidikan menengah atas ditempuh di SMK/STM Citra Pusaka, Jakarta Selatan, dan diselesaikan pada tahun 1999. Ia melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Tama Bhayangkara

Jakarta Raya dan meraih gelar sarjana (S1) pada tahun 2006. Gelar magister (S2) ia peroleh dari Universitas Tama Jagakarsa pada tahun 2017.

Dalam perjalanan kariernya, Hasan Basri terlibat dalam berbagai penugasan penting, di antaranya pengamanan calon presiden dan wakil presiden pada tahun 2004, mengikuti pendidikan pengembangan Pama VIP pada tahun 2021, serta menjadi staf pengamanan Menteri BUMN RI dari tahun 2006 sampai 2009 dan staf pengamanan Menteri/Kepala Bappenas RI pada tahun 2012. Ia juga terlibat dalam kegiatan sosialisasi oleh Kepala sekretaris Presiden, sampai saat ini jabatan sebagai Koordinator Staf Pribadi Pimpinan (Koorspripim) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. Hasan Basri juga pernah menjalani penugasan luar negeri di beberapa negara, seperti Belanda, Rusia (termasuk Moscow dan Amsterdam), Singapura, dan Thailand, dalam rangka pendampingan serta penugasan resmi.

Hasan Basri juga aktif dalam kegiatan ilmiah dan akademik, yang ditunjukkan melalui partisipasinya dalam forum-forum konferensi internasional. Ia pernah menyusun dan mempresentasikan artikel ilmiah berjudul *"Effectiveness of the Procurement and Distribution of Subsidized Fertilizers under Ministerial Regulation No. 4 of 2023 on Procurement and Distribution of Subsidized Fertilizers for the Agricultural Sector"* dalam *The 4th Multidisciplinary International Conference (MIC) 2024*. Selain itu, ia juga menjadi penulis artikel ilmiah berjudul *"Moral Responsibility of Curators in the Liquidation of State-Owned Legal Entity Companies"* yang dipresentasikan dalam *The 4th International Conference on Law, Social Science, Economics and Education (ICLSSEE 2024)*.

ABSTRAK

Hasan Basri, **Restrukturisasi Peran Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Dalam Tata Pemerintahan Indonesia yang Berkemajuan**, di bawah bimbingan Prof. Dr. H. Faisal Santiago, S.H., M.M. sebagai Promotor dan Dr. Tina Amelia, S.H., M.H., CLA. sebagai Ko.Promotor.

Ketahanan nasional merupakan elemen kunci dalam menjaga keutuhan dan stabilitas negara, terutama di tengah dinamika ancaman global dan domestik yang semakin kompleks. Konsep ketahanan nasional tidak hanya berkaitan dengan aspek pertahanan militer, tetapi juga melibatkan berbagai dimensi, seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Dinamika ketahanan nasional saat ini, peran Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) kerap mengalami kendala akibat ketidakjelasan kedudukannya dalam tata pemerintahan. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) sering kali hanya dipandang sebagai lembaga pendidikan kader bangsa, tanpa dimaksimalkan sebagai institusi strategis yang memiliki otoritas dalam merumuskan kebijakan terkait ketahanan nasional.

Penelitian ini merumuskan masalah bagaimana kedudukan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) yang telah berdiri sejak tahun 1965, dalam tata pemerintahan Indonesia di tengah dinamika hukum dan kebutuhan pembaharuan yang holistik dan terintegrasi? Bagaimana kelemahan dalam struktur dan fungsi Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) akibat ketidakjelasan regulasi, terutama dalam menghadapi tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap ketahanan nasional? Bagaimana cara memaksimalkan peran dan fungsi Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) agar lebih efektif dalam menghadapi ketidakpastian serta dinamika geopolitik dan ancaman global yang kompleks? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, analitis, dan konseptual untuk mengevaluasi peran Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dalam tata pemerintahan Indonesia.

Hasil penelitian yang didapat adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian, seperti Lembaga Ketahanan Nasional, berada di bawah presiden dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Secara tata pemerintahan, kedudukan Lembaga Pemerintah Non Kementerian setara dengan menteri. Lembaga Ketahanan Nasional, menghadapi masalah terkait kewenangan dan efektivitas peraturan yang dikeluarkan. Banyak peraturan yang hanya mengikat internal lembaga dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengikat masyarakat luas, kecuali jika melalui proses formal menjadi Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. Restrukturisasi peran dan fungsi Lembaga Ketahanan Nasional melalui transformasi Peraturan Presiden (Perpres) menjadi Undang-Undang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas lembaga ini dalam menghadapi ketidakpastian dan dinamika geopolitik serta ancaman global yang semakin kompleks. Perubahan ini memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, memungkinkan Lembaga Ketahanan Nasional untuk memiliki kewenangan yang lebih besar dalam merumuskan kebijakan strategis dan mengimplementasikannya.

Kata Kunci: Restrukturisasi, Lembaga Ketahanan Nasional, Tata pemerintahan.



LEMBAR PERSETUJUAN
PANITIA PENILAI NASKAH DISERTASI
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR

Dengan ini Panitia Penilai Naskah Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Borobudur menyetujui naskah Disertasi sesuai judul yang tercantum pada halaman judul untuk diuji pada :

Nama

Tanda Tangan

Prof. Ir. H. Bambang Bernanthos, M.Sc
Rektor Universitas Borobudur

Prof. Dr. H. Faisal Santiago, S.H., M.M
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Borobudur



**LEMBAR PERSETUJUAN
KOMISI PEMBIMBING DISERTASI
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Judul : **KONSTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM
PIDANA YANG BERKEADILAN DALAM
PENANGANAN *ILLEGAL FISHING*
OLEH KORPORASI ASING**

Disusun Oleh Mahasiswa:

Nama : Agung Imam Santoso

NIM : 23730589

Program Studi : Program Doktor Ilmu Hukum

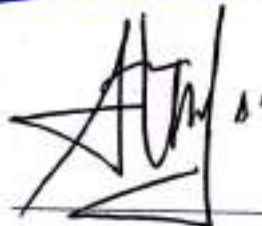
Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M.
Promotor

Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si
Ko-Promotor

Tanda Tangan

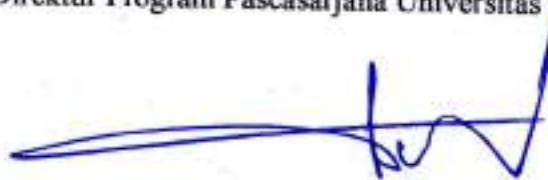
Tanggal

 20/20
8

 30/8-7

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana Universitas Borobudur



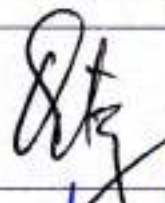
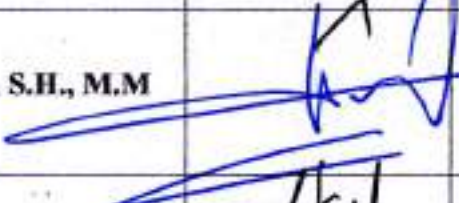
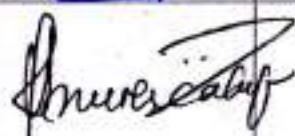
Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M.
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum



**LEMBAR PERSETUJUAN
PERBAIKAN DISERTASI TERTUTUP
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Nama : Agung Imam Santoso

NIM : 23730589

No.	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Prof. Ir. H. Bambang Bernanthos, M.Sc		04/09/25
2.	Prof. Dr. H. Faisal Santiago, S.H., M.M		30/8/25
3.	Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si		30/8/25
4.	Dr. dr. Yeni Nuraeni S.H., M.H., MMRS		30/8/25
5.	Dr. Boy Nurdin, S.H., M.H		30/8/25
6.	Prof. Dr. Henny Nuraeni, S.H., M.H		

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Agung Imam Santoso lahir di Jakarta pada 1 September 1974 anak 5 (lima) dari 7 (tujuh) bersaudara dari Slamet (Bapak) dan Sumarmi (Ibu). Menikah pada tahun 2003 dengan Siti Sundari dan dikarunia anak 3 (tiga) yaitu Aninda Nabila Putri, Ananda Fayyas Athar dan Ananda Azzam Ramadhan. Pada tahun 1982 penulis memasuki Sekolah Dasar SDN Kebon Pala Jakarta Timur tamat tahun 1988, selanjutnya melanjutkan ke SMPN 210 Ciracas Jakarta Timur tamat tahun 1991, selanjutnya melanjutkan ke SMK Angkasa Jakarta Timur tamat tahun 1994. Pada tahun 1997 penulis melanjutkan Program Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular Jakarta tamat tahun 2001 kemudian tahun 2015 melanjutkan ke Pendidikan Program Pasca sarjana Universitas Mpu Tantular tamat tahun 2017. Penulis berprofesi sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dari tahun 1996 sampai sekarang di Pusdik Polair Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri sebagai Gadik dalam bidang penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana perikanan dan kejahatan ekonomi.

Sebagai seorang akademisi dan praktisi hukum, penulis telah menghasilkan berbagai publikasi ilmiah yang berkontribusi terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Beberapa jurnal yang telah penulis terbitkan antara lain *"Public Prosecutor's Cassation Submission Criminal Case of Issuing Tax Invoices that are not in Accordance with The Transaction"* (ICLSSEE) 25 Mei 2024 dan *"Legal Principles in Utilizing Fish Resources in the ZEEI to Make Indonesia World Maritime Axis 2 Oktober 2023*, serta *"The Urgency of Money Laundering Crime Policy Reform in the Implementation of Digital Rupiah in Indonesia"* 26 Oktober 2024. Melalui tulisan-tulisannya, penulis berupaya memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang berkembang, khususnya dalam ranah ekonomi dan Maritim.

Dengan latar belakang akademik dan pengalaman profesional yang luas, Penulis terus berkontribusi dalam upaya reformasi hukum di Indonesia. Dalam memperkuat sistem hukum nasional, baik dalam aspek penegakan hukum maupun kebijakan publik, menunjukkan komitmennya dalam menjaga keadilan dan ketertiban. Keaktifannya dalam penelitian serta perannya di Polri menjadikannya sosok yang memiliki pemahaman mendalam terhadap berbagai tantangan hukum yang dihadapi oleh negara, terutama dalam bidang kejahatan ekonomi dan pelanggaran di sektor Maritim.

ABSTRAK

Disertasi, Agung Imam Santoso: dengan judul "KONSTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA YANG BERKEADILAN DALAM PENANGANAN *ILLEGAL FISHING* OLEH KORPORASI ASING", disertasi ini dibawah bimbingan Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M., selaku Promotor, dan Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si selaku Ko-Promotor.

Penelitian ini berfokus pada urgensi pengaturan hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* yang melibatkan korporasi asing, tantangan dalam penegakan hukumnya di wilayah yurisdiksi Indonesia, serta langkah reformasi hukum pidana yang dapat dilakukan untuk memperkuat pertanggungjawaban korporasi asing dan menciptakan efek jera yang lebih efektif. *Illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal-kapal berbendera asing maupun yang terafiliasi dengan korporasi asing telah menyebabkan eksploitasi sumber daya laut Indonesia, menimbulkan kerugian ekonomi, dan merusak ekosistem laut. Meskipun terdapat berbagai regulasi nasional dan konvensi internasional yang mengatur tentang penindakan terhadap praktik *illegal fishing*, belum adanya ketentuan yang secara spesifik mengatur pertanggungjawaban hukum bagi korporasi asing menghambat efektivitas penegakan hukum.

Penelitian ini membahas tiga fokus utama: pertama, arah kebijakan hukum pidana yang berkeadilan dalam penanganan tindak pidana *illegal fishing* oleh korporasi asing di Indonesia; kedua, tantangan penegakan hukum pidana yang berkeadilan terhadap korporasi asing yang terlibat dalam tindak pidana *illegal fishing* di wilayah yurisdiksi Indonesia; dan ketiga, konstruksi kebijakan hukum pidana yang ideal dan berkeadilan untuk memperkuat pertanggung jawaban serta efek jera terhadap korporasi asing pelaku *illegal fishing*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode analisis peraturan perundang-undangan nasional, konvensi internasional terkait perikanan, serta studi perbandingan dengan negara lain dalam menangani *illegal fishing* yang melibatkan korporasi asing. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional), bahan hukum sekunder (buku, jurnal akademik, laporan penelitian), serta wawancara dengan aparat penegak hukum dan pakar hukum perikanan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada saat ini belum sepenuhnya efektif dalam menangani korporasi asing yang terlibat dalam *illegal fishing*. Beberapa tantangan utama dalam penegakan hukum meliputi kompleksitas yurisdiksi internasional, keterbatasan dalam identifikasi pemilik manfaat (*beneficial owner*), serta hambatan dalam menindak kapal asing yang kerap berpindah-pindah wilayah perairan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum pidana yang mencakup perumusan regulasi khusus mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi asing dalam kasus *illegal fishing*, penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta peningkatan kerja sama internasional guna mengefektifkan sanksi terhadap korporasi asing yang terbukti melakukan praktik *illegal fishing* di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Kata Kunci: *Illegal Fishing*, Korporasi Asing, Reformasi Hukum Pidana, Politik Hukum, Penegakan Hukum

RESEARCH AND TRAINING IN HUMAN BIOCHEMISTRY
SOUTH EAST THAI AND NORTH THAI PROVINCES
THANABULI, NAKHON PHANOM, UTHAI RATH THANI
SAKON NAKHON AND SURIN PROVINCES

DISCUSSION

Chairman: Dr. S. S. Srinivasan, South Indian Institute
Biotechnology, Chennai, India (1991-1992)
Secretary: Dr. P. S. Srinivasan, University of Madras



Dr. S. S. Srinivasan
Chairman

PROCEEDINGS OF THE
SYMPOSIUM ON THE USE OF
BIOCHEMICAL RESEARCH
FOR THE YEAR 1991

**REKONSTRUKSI HUKUM PEMBERIAN KOMPENSASI
GANTI RUGI TERHADAP KORBAN PENETAPAN
TERSANGKA TINDAK PIDANA TERBUKTI TIDAK
BERSALAH YANG BERKEADILAN**

DISERTASI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum (S3)
Program Pascasarjana Universitas Borobudur



Oleh:

Dany Rimawan
NIM: 20730362

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA, 2025**



LEMBAR PERSETUJUAN
PANITIA PENILAI NASKAH DISERTASI
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR

Dengan ini Panitia Penilai Naskah Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Borobudur menyetujui naskah Disertasi sesuai judul yang tercantum pada halaman judul untuk diuji pada:

Nama

Tanda Tangan

Prof. Ir. H. Bambang Bernanthos, M.Sc
Rektor Universitas Borobudur

Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH. MM
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Borobudur



**LEMBAR PERSETUJUAN
KOMISI PEMBIMBING DISERTASI
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

**Judul : REKONSTRUKSI HUKUM PEMBERIAN KOMPENSASI
GANTI RUGI TERHADAP KORBAN PENETAPAN
TERSANGKA TINDAK PIDANA TERBUKTI TIDAK
BERSALAH YANG BERKEADILAN**

Disusun Oleh Mahasiswa:

Nama : Dany Rimawan
NIM : 20730362
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum

Tanda Tangan

Tanggal

Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H. M.M
Promotor

10/25
/9

Dr. Azis Budianto, S.H. MS.
Ko-Promotor

05/25
/09

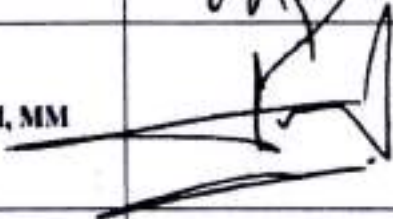
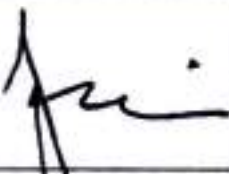
Mengetahui,

Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H. M.M
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum



**LEMBAR PERSETUJUAN
PERBAIKAN DISERTASI TETUTUP
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

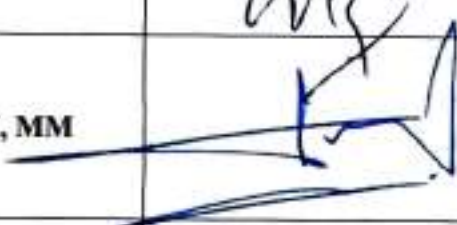
Dany Rimawan
NIM. 20730362

NO	PENGUJI	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Prof. Ir. H. Bambang Bernanthos, M.Sc		15/09/25
2.	Prof. Dr. H. Faizal Santiago, SH, MM		10/25 19
3.	Prof. Dr. Suparji Ahmad, SH, MH		16/25 9
4.	Dr. H. Boy Nurdin, SH, MH		16/09. 2025
5.	Dr. Muhammad Junaidi, SHI, MH		24/09 2025
6.	Dr. Azis Budianto, SH, MS		17/15 19



**LEMBAR PERSETUJUAN
PERBAIKAN DISERTASI TETUTUP
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Dany Rimawan
NIM: 20730362

NO	PENGUJI	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Prof. Ir. H. Bambang Bernanthos, M.Sc		15/09/25
2.	Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH, MM		10/25 19
3.	Prof. Dr. Suparji Ahmad, SH, MH		16/25 19
4.	Dr. H. Boy Nurdin, SH, MH		16/09. 2025
5.	Dr. Muhammad Junaidi, SHI, MH		
6.	Dr. Azis Budianto, SH, MS		15/15 24

RIWAYAT HIDUP



DANY RIMAWAN, Lahir Malang Jawa Timur, tanggal 19-04-1982. Putra dari Pasangan Bapak Almarhun Soenarimo dengan Ibu Listutik, Spd. Selanjutnya menikah dengan Sabrin Putri Perdana kemudian dikuriani dua orang Putra yaitu Akhtar Prayata Alvaro Rimawan (SD) dan Nadhif Prametya Zaviero (SD). **Pendidikan yang telah** ditempuh: SDN Kepanjen VII Kabupaten Malang lulus pada tahun 1994, SLTPN 4 Kepanjen Kabupaten Malang lulus pada tahun 1997, SMU Negeri 1 Kepanjen Kabupaten Malang lulus pada tahun 2000, Akademi Kepolisian

Negara Republik Indonesia, lulus pada tahun 2007, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK lulus pada tahun 2014 Fakultas Hukum Universitas Galuh Kabupaten Ciamis lulus pada tahun 2009, Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia *School Of Management* lulus pada tahun 2013, Magister Hukum Universitas Indonesia lulus pada tahun 2017. Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Borobudur 2020/2021 hingga saat ini.

Pekerjaan saat ini Perwira Menengah pada Institusi Polri, dengan Jabatan Analis Kebijakan Pertama RO SDM Polda Metro Jaya (dalam rangka Dik. Sesko/Sespimmen TA 2023) pernah meraih Penghargaan Tanda Kehormatan: Satyalancana Pengabdian 8 Tahun 2016.

Karya Ilmiah yang dipublikasikan secara Internasional antara lain dengan judul : *Philosophical Aspects of Legal Discovery (Rechtsviding) in the Testing of Law by the Constitutional Court of The Republic of Indonesia Journal of Law, Policy and Globalization* ISSN 2224-3240 (Paper) ISSN 2224-3259 (Online) Vol.115, 2021. *Juridical Analysis of Law of Notary Position and The Notary Code of Conduct Related to Agreements Cooperation Between Banks and Notaries. Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2022, 16 April 2022, Semarang, Indonesia* <http://dx.doi.org/10.4108/eai.16-4-2022.2320031>

ABSTRAK

Dany Rimawan, "Rekonstruksi Hukum Pemberian Kompensasi Ganti Rugi Terhadap Korban Penetapan Tersangka Suatu Tindak Pidana Terbukti Tidak Bersalah Yang Berkeadilan", Disertasi ini dibawah bimbingan Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH. MM, selaku Promotor dan Dr. H. Azis Budianto, SH.MS, selaku Ko. Promotor.

Setiap orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana secara normatif wajib diberikan perlindungan hukum sesuai asas legalitas, di dalam hal guna ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Kegagalan dalam penetapan tersangka yang terbukti tidak bersalah melalui putusan Pra-Peradilan maka berdasarkan KUHAP Pasal 95,berakibat adanya pemberian ganti rugi.

Permasalahannya; Mengapa Asas Perlindungan Hukum wajib diberikan terhadap pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan untuk penetapan sebagai tersangka? Bagaimana proses upaya hukum melalui praperadilan untuk menentukan sahny penetapan tersangka? Bagaimana Rekonstruksi hukum pemberian kompensasi ganti rugi terhadap tersangka tindak pidana terbukti tidak bersalah yang berkeadilan. Metodologi Penelitian, dilakukan melalui penelitian normatif dan empiris. Teori dipergunakan; Teori Teori Negara Hukum, Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*), Teori Penegakan Hukum, Teori Keadilan, dan Teori Praperadilan.

Hasil Penelitiannya: Asas Perlindungan Hukum terhadap pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan untuk penetapan sebagai tersangka filosofinya berdasarkan normatif konstitusional dan aspek kemanusiaan dijabarkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memperjelas bahwa Negara memberikan jaminan kepada setiap warga negara atas perlindungan dari ancaman, bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, di hadapan hukum. Asas perlindungan hukum berdasarkan asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) KUHAP, bahwa; seseorang baru dianggap bersalah melakukan suatu tindak pidana hanya melalui suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Asas tersebut dikenal sebagai asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence*. Proses upaya hukum melalui praperadilan untuk menentukan sahny penetapan tersangka, berdasarkan Pasal 77 KUHAP, penerapan asas praduga tak bersalah pada proses penyidikan, sebagai bagian dalam sistem peradilan pidana atau integrated criminal justice system, merupakan proses pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga, disangka serta didakwa sejak proses penyidikan hingga sidang pengadilan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim untuk menentukan terdakwa bersalah atau tidaknya. Kegagalan penyidikan oleh penyidik dalam menetapkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana menjadi Tersangka, seharusnya harus berdasarkan prinsip yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP sesuai asas *presumption of innocence*. Jika hal tersebut tidak sesuai, maka Tersangka akan melakukan upaya hukum gugatan Pra-Peradilan, yang pelaksanaannya diatur berdasarkan ketentuan pasal 77 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Rekonstruksi hukum pemberian kompensasi ganti rugi terhadap pihak yang terbukti tidak bersalah dalam penetapan tersangka suatu tindak pidana, diatur berdasarkan ketentuan KUHAP Pasal 95, bahwa; Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Seorang tersangka yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang dinyatakan tidak bersalah memperoleh hak perlindungan hukum untuk memperoleh ganti rugi. Akan tetapi, hingga saat ini peraturan perundang-undangan tidak mengatur memberikan otorisasi secara otomatis kepada Hakim untuk menetapkan nilai ganti kerugiannya.

Kata Kunci: Rekonstruksi hukum, Pemberian ganti rugi